HỢP ĐỒNG CUNG CẤP GÓI DỊCH VỤ PHẦN MỀM THÔNG MINH (VF ESTORE)
("Hợp Đồng Điện Tử")

Hợp Đồng cung cấp gói dịch vụ phần mềm thông minh (VF eStore) này ("**Hợp Đồng**") được lập ngày _ _ _ /_ _ /_ _ _ ("**Ngày Ký Hợp Đồng**") giữa:

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ: CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAST

- **Địa chỉ trụ sở chính :** Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp : 0108926276
- Đại diện : [---]
- Chức vụ : [---] (Theo Giấy uỷ quyền số: [---] ngày [---]

Sau đây gọi tắt là "**VinFast**"

Và

KHÁCH HÀNG

- Họ và tên:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:
- Địa chỉ thư điện tử (email):

(Sau đây gọi tắt là "**Khách Hàng**")

VinFast và Khách Hàng sau đây gọi riêng là "**Bên**" và gọi chung là "**Các Bên**".

Các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng với các điều khoản cụ thể như sau:

ĐIỀU 01: GÓI DỊCH VỤ

Khách Hàng đồng ý mua và VinFast đồng ý cung cấp cho Khách Hàng dịch vụ phần mềm thông minh (VF eStore) ("**Dịch Vụ**" hay "**Dịch Vụ VF eStore**") theo gói ("**Gói phần mềm VF eStore**" hay "**Gói**") với thông tin cụ thể như sau:

Gói phần mềm VF eStore trên xe VinFast*:

Tên gói	Loại gói	Giá gói	Thời gian kích hoạt	Thời gian kết thúc	Gia hạn tự động

Tính năng Gói: (*Chi tiết tại Phụ Lục Hợp Đồng*)

Khuyến mãi: (*Chi tiết tại Phụ Lục Hợp Đồng)*

Số VIN xe đăng ký Gói: […]

*** Để làm rõ:**

- Đối với các Gói phần mềm VF Connect Basic có thời hạn sử dụng miễn phí **trọn đời** đi kèm theo xe và đã được cài đặt sẵn trên xe của Khách Hàng theo từng kiểu loại xe tương ứng, Khách Hàng không cần ký hợp đồng và trả phí đối với các Gói này, trừ khi VinFast có thông báo khác.
- Trong trường hợp Khách Hàng lựa chọn gia hạn Gói hiện tại theo chu kỳ, Khách Hàng cần tiến hành thanh toán phí dịch vụ cho chu kỳ mới và tiếp tục sử dụng Dịch Vụ mà không cần ký lại Hợp Đồng.
- Trong trường hợp Khách Hàng thay đổi Gói trả phí, Khách Hàng cần giao kết lại Hợp Đồng với Gói đăng ký mới tương ứng.

ĐIỀU 02: QUY TRÌNH GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

Bước 1: Khách Hàng đăng nhập vào Tài khoản VinFast của Khách Hàng trên Ứng dụng VinFast (như được đề cập trong Điều khoản & Điều kiện của Dịch Vụ). Trường hợp Khách Hàng chưa có Tài khoản VinFast thì Khách Hàng cần đăng ký Tài khoản VinFast trước khi thực hiện Bước 2.

Bước 2: Khách Hàng chọn loại Gói phần mềm VF eStore. Sau khi Khách Hàng lựa chọn, nội dung Gói được hiển thị bao gồm:

i. Thông tin chi tiết Hợp Đồng mẫu: Khách Hàng có quyền xem trước Hợp Đồng mẫu trước khi xác nhận. Khách Hàng có quyền xem xét, nghiên cứu đầy đủ nội dung của Hợp Đồng bằng cách nhấn vào đường dẫn (liên kết) tại Website VinFast hoặc Ứng dụng VinFast.

ii. Phương thức thanh toán: Khách Hàng lựa chọn một trong các phương thức thanh toán được quy định trong Hợp Đồng này và thực hiện thanh toán.

Bước 3: Sau khi Khách Hàng đã xem xét, nghiên cứu đầy đủ thông tin nêu tại Bước 2 và đồng ý với nội dung Hợp Đồng và Gói phần mềm VF eStore đã lựa chọn, Khách Hàng xác nhận giao kết Hợp Đồng bằng cách nhập chính xác mã OTP được gửi tới số điện thoại/thư điện tử (email) mà Khách Hàng đã đăng ký. Khách Hàng chọn một phương thức thanh toán, nhấn vào nút "Đăng Ký Gói" và tiến hành đăng ký sử dụng Gói phần mềm VF eStore theo hướng dẫn từ hệ thống.

Bước 4: Sau khi Hợp Đồng đã được giao kết, VinFast sẽ gửi Hợp Đồng đã được giao kết vào thư điện tử (email) Khách Hàng đăng ký.

- Mẫu Hợp Đồng luôn được đăng tải công khai trên Website VinFast và/hoặc được hiển thị tại Ứng Dụng VinFast để Khách Hàng tra cứu. Sau khi giao kết Hợp Đồng, Khách Hàng có thể tra cứu Hợp Đồng đã giao kết tại Tài khoản VinFast trên Website VinFast/Ứng dụng VinFast.

- Số điện thoại, thư điện tử (email) mà Khách Hàng sử dụng để đăng ký Tài khoản VinFast và/hoặc Gói phần mềm VF eStore được xem là số điện thoại, thư điện tử (email) mà Khách Hàng đăng ký nhận các thông tin, thông báo liên quan đến việc sử dụng Gói phần mềm VF eStore.

ĐIỀU 03: GIÁ GÓI VÀ THANH TOÁN

3.1. Giá của Gói phần mềm VF eStore được công bố công khai tại Phụ Lục Hợp Đồng và là bộ phận không tách rời của Hợp Đồng.

3.2. Phương thức và thời hạn thanh toán:

- Khách Hàng lựa chọn một trong các phương thức thanh toán sau:

  a. Thanh toán QR qua cổng ONE PAY.

  b. Thanh toán bằng Thẻ thanh toán quốc tế (Visa/Master).

- Thời hạn thanh toán: Đây là gói dịch vụ trả trước, Khách Hàng thanh toán trước khi sử dụng Gói phần mềm VF eStore. Để làm rõ, hiện tại VinFast chưa cung cấp hình thức thanh toán trả sau.

3.3. Đối với Gói phần mềm VF eStore có thời hạn sử dụng từ 01 (một) tháng trở lên, VinFast sẽ thông báo cho Khách Hàng về thời điểm kết thúc Gói phần mềm VF eStore và đề nghị Khách Hàng thanh toán phí dịch vụ Gói phần mềm VF eStore nếu Khách Hàng lựa chọn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ trước ít nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước ngày hết hạn sử dụng Gói phần mềm VF eStore. Khách Hàng có quyền lựa chọn (i) gia hạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ bằng cách thanh toán phí dịch vụ Gói phần mềm VF eStore tại thời điểm hết hạn hoặc (ii) chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Điều 8.2.a của Hợp Đồng này.

ĐIỀU 04: THAY ĐỔI CHI TIẾT DỊCH VỤ

4.1. Trong quá trình cung cấp Dịch Vụ, VinFast có thể thay đổi chi tiết Gói phần mềm VF eStore, bao gồm các Gói đã mua và Gói đang và sắp kinh doanh, bao gồm nhưng không các trường hợp sau:

a. Bổ sung các Gói mới, bổ sung hoặc thay đổi các ứng dụng, tính năng trong Gói phần mềm VF eStore theo định hướng xây dựng sản phẩm theo từng giai đoạn và thị trường của VinFast phù hợp với quy định của pháp luật.

b. Thay đổi Gói phần mềm VF eStore, mức giá Gói phần mềm VF eStore, danh mục tính năng, ứng dụng theo quy định của pháp luật, quyết định, chỉ đạo của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c. Thay đổi tính năng, phần mềm trong trường hợp đơn vị là đối tác ứng dụng thứ ba dừng cấp quyền khai thác kinh doanh và sở hữu cho VinFast.

d. Thay đổi chi tiết Gói phần mềm VF eStore trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng được định nghĩa tại Điều 7 Hợp Đồng dẫn đến VinFast không thể tiếp tục cung cấp Dịch Vụ theo quy định tại Hợp Đồng.

4.2. Trong trường hợp có thay đổi trong quá trình cung cấp Dịch Vụ như đã quy định tại Điều 4.1 Hợp Đồng, VinFast sẽ thông báo tới Khách Hàng theo thông tin liên lạc mà Khách Hàng đã đăng ký tới trước ít nhất bảy (7) ngày làm việc trước ngày dự kiến thay đổi theo thông báo của VinFast.

4.3. Trong vòng bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày Khách Hàng nhận được thông báo của VinFast, Khách Hàng có quyền đồng ý hoặc không đồng ý với các thay đổi về Gói phần mềm VF eStore theo thông báo của VinFast.

4.4. Trong trường hợp Khách Hàng phản hồi không đồng ý với các thay đổi về Gói phần mềm VF eStore theo thông báo của VinFast, VinFast cung cấp Dịch Vụ theo thỏa thuận mà Các Bên đã thống nhất đến hết thời hạn sử dụng Gói phần mềm VF eStore mà Khách Hàng đã đăng ký.

ĐIỀU 05: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VINFAST

5.1. VinFast có quyền:

- Được chủ động lựa chọn, cung cấp các gói phần mềm phù hợp quy định pháp luật.
- Chủ động lựa chọn đơn vị cung cấp ứng dụng thứ ba hoặc đơn vị khác để hợp tác cung cấp Dịch Vụ.
- Áp dụng công nghệ kỹ thuật phù hợp với loại hình Dịch Vụ để cung cấp tính năng.
- Được sở hữu, sử dụng, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với Gói phần mềm VF eStore và các nội dung trên Gói phần mềm VF eStore theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật sở hữu trí tuệ.
- Được sử dụng các dữ liệu đã khử nhận dạng, như là dữ liệu tổng hợp, dữ liệu kỹ thuật, dữ liệu không gắn liền với bất kỳ thành phần giúp xác định bất kỳ cá nhân nào, nhằm mục đích thống kê, tổng hợp, phân tích hành vi sử dụng ứng dụng, tính năng nhằm nghiên cứu, thiết kế và đề xuất những gói phần mềm phù hợp với thị hiếu, sở thích cá nhân của khách hàng nói chung theo quy định pháp luật.
- Kiểm tra, cập nhật thường xuyên và nâng cấp Gói phần mềm VF eStore để đảm bảo chất lượng của Gói phần mềm VF eStore cung cấp cho Khách Hàng.
- Các quyền khác (nếu có) theo quy định của Hợp Đồng, Điều khoản & Điều kiện của Dịch Vụ, và quy định pháp luật.

5.2. VinFast có nghĩa vụ:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.
- Cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng theo đúng chất lượng và giá Gói phần mềm VF eStore như quy định tại Hợp Đồng này.

- VinFast công bố tiêu chuẩn chất lượng của Gói phần mềm VF eStore trên Website VinFast hoặc Ứng Dụng VinFast theo quy định pháp luật.
- Cung cấp đầy đủ thông tin về Gói phần mềm VF eStore cho Khách Hàng trước khi giao kết Hợp Đồng.
- Đảm bảo Khách Hàng được xem xét, nghiên cứu đầy đủ nội dung của Hợp Đồng trên Website VinFast hoặc Ứng Dụng VinFast trước khi giao kết Hợp Đồng. Cung cấp chính xác, đầy đủ Hợp Đồng, Điều Khoản và Điều Kiện, và Chính Sách Bảo vệ Thông Tin Cá Nhân để Khách Hàng xem xét, nghiên cứu trước khi giao kết Hợp Đồng.
- Cung cấp cho Khách Hàng các chứng từ giao dịch bao gồm Hợp Đồng, hóa đơn điện tử và chứng từ khác theo quy định của pháp luật thông qua thông tin liên lạc của Khách Hàng đã đăng ký.
- Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng theo Chính Sách Quyền Riêng Tư của Dịch Vụ VF eStore do VinFast công bố tại https://vinfastauto.com/vn_vi/connected-service/privacy-policy và tuân thủ theo các Điều Khoản và Điều Kiện của Dịch Vụ do VinFast công bố tại https://vinfastauto.com/vn_vi/connected-service/terms-and-conditions ("**Điều khoản & Điều kiện**" hoặc "**GTC**") mà Dịch Vụ do VinFast cung cấp theo Hợp Đồng này là một phần của Dịch Vụ VF eStore được VinFast thông báo rõ ràng và công khai cho Khách Hàng thông qua Ứng Dụng Vinfast hoặc màn hình trên xe của VinFast.
- Hướng dẫn Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ; thông báo cho Khách Hàng về việc tiếp nhận phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của Khách Hàng về Dịch Vụ trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ ngày VinFast nhận phản ánh, yêu cầu, khiếu nại đó, trừ trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng. VinFast sẽ tiến hành xác minh phản ánh, yêu cầu, khiếu nại đối với Khách Hàng trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận. Trường hợp Khách Hàng có yêu cầu bồi thường, VinFast sẽ tiếp nhận, tiến hành thương lượng với Khách Hàng trong thời hạn tối đa bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bồi thường, sau đó, nếu khiếu nại được xác định là có cơ sở, VinFast sẽ tiến hành kiểm tra và khắc phục vấn đề kỹ thuật trong vòng tối thiểu (05) ngày làm việc kể từ khi hoàn tất xác minh. Nếu vấn đề được khắc phục thành công, VinFast sẽ gửi thông báo cho Khách Hàng về kết quả xử lý khiếu nại trong vòng một (01) ngày làm việc. Trường hợp từ chối yêu cầu thương lượng của Khách Hàng, VinFast sẽ gửi thông báo phải trả lời bằng văn bản cho Khách Hàng trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Khách Hàng. Để làm rõ, thời hạn giải quyết trên là thời gian tối thiểu mà VinFast cam kết, thời gian xử lý trên thực tế có thể sẽ dài hoặc ngắn hơn, tùy thuộc vào tính chất của yêu cầu phản ánh, yêu cầu, khiếu nại có liên quan trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

- Nếu VinFast vi phạm một trong các điều khoản quy định tại Hợp Đồng, VinFast chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến vi phạm và đồng thời bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh cho Khách Hàng theo quy định pháp luật.
- Các nghĩa vụ khác (nếu có) theo quy định của Hợp Đồng, Điều khoản & Điều kiện của Dịch Vụ, và quy định pháp luật.

ĐIỀU 06: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

6.1. Khách Hàng có quyền:

- Được sử dụng Gói phần mềm VF eStore đã đăng ký theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật có liên quan sau khi đã thanh toán đầy đủ phí dịch vụ (nếu có).
- Được VinFast cung cấp các thông tin liên quan đến chất lượng, điều kiện sử dụng Gói phần mềm VF eStore trên Website VinFast hoặc Ứng Dụng VinFast để Khách Hàng xem xét, nghiên cứu trước khi giao kết Hợp Đồng.
- Được VinFast bảo mật thông tin cá nhân do Khách Hàng cung cấp theo quy định tại Hợp Đồng và quy định pháp luật.
- Được khiếu nại về giá Gói phần mềm VF eStore, chất lượng dịch vụ, yêu cầu VinFast giải quyết các thắc mắc, khiếu nại, hướng dẫn sử dụng dịch vụ theo quy định của Hợp Đồng này và quy định pháp luật.
- Được hoàn trả giá Gói phần mềm VF eStore và bồi thường thiệt hại khác (nếu có) theo quy định của pháp luật nếu VinFast có lỗi trong việc không cung cấp Gói phần mềm VF eStore theo Hợp Đồng đã giao kết, trừ trường hợp Khách Hàng có lỗi.
- Được quyền lựa chọn có chấp nhận tính năng tự động gia hạn trước khi thanh toán gói dịch vụ khi đăng ký sử dụng Gói phần mềm VF eStore.
- Được quyền yêu cầu VinFast thực hiện việc kiểm tra, chỉnh sửa, cập nhật, hủy bỏ, chuyển giao hoặc ngừng chuyển giao thông tin của mình cho bên thứ ba.
- Các quyền khác (nếu có) theo quy định của Hợp Đồng, Điều khoản & Điều kiện của Dịch Vụ, và quy định pháp luật.

6.2. Khách Hàng có nghĩa vụ:

- Khách Hàng chịu trách nhiệm với việc Khách Hàng lựa chọn tính năng sử dụng trong Gói phần mềm VF eStore, trừ trường hợp do lỗi của VinFast.
- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn phí dịch vụ Gói phần mềm VF eStore trong quá trình sử dụng Gói phần mềm VF eStore theo thỏa thuận trong Hợp Đồng.
- Tuân thủ các quy định khi sử dụng Gói phần mềm VF eStore theo quy định của Hợp Đồng.

- Bảo mật, quản lý thông tin về số điện thoại và thư điện tử (email) đăng ký Gói phần mềm VF eStore, đồng thời tự chịu trách nhiệm về các giao dịch đã thực hiện với VinFast qua thông tin số điện thoại và thư điện tử (email) trên Dịch Vụ đã đăng ký. Nếu Khách Hàng phát hiện Dịch Vụ của mình bị sử dụng trái phép bởi người dùng khác, Khách Hàng có thể tự thay đổi mật khẩu (password) theo hướng dẫn trên Website VinFast hoặc Ứng Dụng VinFast hoặc thông báo cho VinFast để được hỗ trợ.
- Khách Hàng không được xâm nhập trái phép vào hệ thống của VinFast để đánh cắp, khai thác trái phép, phá hoại dữ liệu của VinFast vì bất kỳ mục đích nào, hoặc cài đặt các phần mềm độc hại (như virus, worm, trojan, ransomware, adware, spyware, fileless malware, vv) hay tấn công từ chối dịch vụ (DDoS attack) đối với Website VinFast hoặc Ứng Dụng VinFast.
- Khách Hàng không được thực hiện bất cứ hành vi nào để phát tán, cung cấp, phân phối bất kỳ tính năng, nội dung của Gói phần mềm VF eStore và/hoặc tại Website VinFast hoặc Ứng Dụng VinFast, bao gồm cả các trường hợp sau:
    i. Chia sẻ Gói phần mềm VF eStore với mục đích kinh doanh, thương mại dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự chấp thuận của VinFast dưới dạng văn bản.
    ii. Nhúng, chèn link Ứng Dụng VinFast hoặc mã nguồn Website VinFast hoặc Ứng Dụng VinFast vào bất kỳ website, mạng xã hội hoặc phần mềm nào khác khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của VinFast.
    iii. Sản xuất, thu lại và lưu trữ nội dung trên Website VinFast hoặc Ứng Dụng VinFast dưới bất kỳ hình thức nào (trừ trường hợp VinFast cho phép Khách Hàng tải nội dung trên Website VinFast hoặc Ứng Dụng VinFast và và lưu trữ offline trên thiết bị đã được phép).
- Khách Hàng không được cung cấp hoặc bán lại Gói phần mềm VF eStore dưới mọi hình thức.
- Khách Hàng không được sử dụng Gói phần mềm VF eStore cùng một thời điểm trên quá nhiều thiết bị vượt quá số lượng thiết bị cho phép quy định tại Phụ lục về "Gói phần mềm VF eStore và Phương Thức Cung Cấp Dịch Vụ" của Hợp Đồng này.
- Khách Hàng không được cấp lại, chuyển nhượng hay chuyển giao bản quyền của bất kỳ ứng dụng, tính năng nào của Gói phần mềm VF eStore dưới bất kỳ hình thức nào.
- Khách Hàng không được chèn thêm bất kỳ mã hoặc sản phẩm hay chỉnh sửa nội dung hoặc phần mềm được cung cấp thông qua Gói phần mềm VF eStore và/hoặc trên Website VinFast hoặc Ứng Dụng VinFast;

- Khách Hàng không được sử dụng bất kỳ biện pháp khai thác, thu thập hoặc phân tách dữ liệu nào từ Gói phần mềm VF eStore và/hoặc Website VinFast hoặc Ứng Dụng VinFast;
- Khách Hàng không được dùng tải, Gói phần mềm VF eStore hoặc sử dụng biện pháp khác nhằm làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế các chức năng của phần mềm hoặc phần cứng trong bất kỳ thiết bị hoặc nền tảng nào được sử dụng để truy cập Gói phần mềm VF eStore và/hoặc Website VinFast hoặc Ứng Dụng VinFast;
- Khách Hàng không được lợi dụng việc sử dụng Gói phần mềm VF eStore để gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kích động gây hằn thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chống chế độ; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
- Khách Hàng không được lợi dụng Gói phần mềm VF eStore để thu thập thông tin của người sử dụng, công bố thông tin, tư liệu và dữ liệu của người sử dụng khác;
- Khách Hàng không được cản trở hoặc gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ cung cấp Dịch Vụ;
- Khách Hàng không được cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Gói phần mềm VF eStore.
- Khách Hàng không được thực hiện các hành vi vi phạm bảo mật an ninh thông tin sau đây (Sau đây gọi chung là "Hành Vi Không Được Thực Hiện"):
    - Tạo đường dẫn trái phép tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
    - Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính;
    - Xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet;
    - Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc hình thức nào khác để can thiệp vào Gói phần mềm VF eStore;
    - Các hành vi xâm phạm đến tài sản và uy tín của VinFast.
- Ngoài ra, Khách Hàng phải tuân thủ theo các Điều Khoản và Điều Kiện của Dịch Vụ.
- Khách Hàng có các nghĩa vụ khác (nếu có) theo quy định của Hợp Đồng, Điều khoản & Điều kiện của Dịch Vụ, và quy định pháp luật.

ĐIỀU 07: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

7.1. "Sự Kiện Bất Khả Kháng" được hiểu là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, bao gồm:

a. Quyết định thay đổi gói phần mềm, tính năng và ứng dụng có trong gói phần mềm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo quy định của pháp luật;

b. Mất điện lưới cung cấp cho các thiết bị đặt tại các khu vực có liên quan và đường truyền tín hiệu internet, vệ tinh bị sự cố (trừ trường hợp do lỗi của VinFast), hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh;

c. Hệ thống mạng viễn thông bị gián đoạn do nhà cung cấp mạng viễn thông hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh (trừ trường hợp do lỗi của VinFast hoặc do thiết bị của Khách Hàng bị hư hỏng);

d. Hành vi cố ý phá hoại từ bên thứ ba (nếu có) mà không phải do lỗi của VinFast và Khách Hàng;

e. Các trường hợp khác mà pháp luật có quy định.

7.2. Không Bên nào bị xem là vi phạm Hợp Đồng nếu Bên đó không thực hiện được đầy đủ nghĩa vụ của Hợp Đồng do ảnh hưởng, cản trở trực tiếp bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng.

7.3. Trong thời hạn tối đa không quá ba (3) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, Bên chịu ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng phải thông báo cho Bên còn lại về Sự Kiện Bất Khả Kháng mà Bên đó đang gặp phải để Các Bên tìm giải pháp khắc phục.

ĐIỀU 08: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

8.1. Quyền chấm dứt cung cấp Dịch Vụ của VinFast: VinFast có quyền đơn phương chấm dứt cung cấp Gói phần mềm VF eStore mà không phải bồi thường cho Khách Hàng trong các trường hợp sau:

a. Khách Hàng không thanh toán đầy đủ phí dịch vụ Gói phần mềm VF eStore theo quy định trong Hợp Đồng.

b. Khách Hàng vi phạm, không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng nghĩa vụ của Khách Hàng theo quy định tại Hợp Đồng và Khách Hàng không khắc phục các vi phạm đó trong thời hạn tối đa không quá mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của VinFast, trừ các trường hợp nêu tại điểm (c) và (e) dưới đây.

c. Khách Hàng sử dụng Gói phần mềm VF eStore vào các hoạt động có mục đích gây rối, phá hoại an ninh quốc gia, vi phạm pháp luật.

d. VinFast phải dừng cung cấp Dịch Vụ theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

e. Khách Hàng vi phạm các Hành Vi Không Được Thực Hiện được quy định tại Hợp Đồng này.

f. VinFast dừng cung cấp Dịch Vụ sau khi thông báo cho Khách Hàng trước ba mươi (30) ngày tính tới ngày dự định chấm dứt. Trong trường hợp này, Khách Hàng được nhận lại khoản tiền đã thanh toán cho phần Dịch Vụ đã thanh toán nhưng chưa sử dụng.

8.2. Quyền chấm dứt sử dụng Dịch Vụ của Khách Hàng: Khách Hàng có quyền đơn phương chấm dứt sử dụng Gói phần mềm VF eStore mà không phải bồi thường cho VinFast trong các trường hợp sau:

a. Kết thúc thời hạn sử dụng của Gói phần mềm VF eStore mà Khách Hàng đã đăng ký và Khách Hàng không gia hạn sử dụng Dịch Vụ.

b. VinFast vi phạm, không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng nghĩa vụ của VinFast theo quy định tại Hợp Đồng và VinFast không khắc phục các vi phạm trong thời hạn tối đa không quá mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Khách Hàng, trừ trường hợp do lỗi của Khách Hàng.

c. VinFast cung cấp Gói phần mềm VF eStore không đúng theo quy định của Hợp Đồng này.

f. Khách Hàng bị tai nạn, bệnh tật đang được điều trị tại cơ sở y tế hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam dẫn đến việc không thể tiếp tục sử dụng Gói phần mềm VF eStore. Trong trường hợp này, Khách Hàng có thể đơn phương chấm dứt Hợp Đồng và sẽ được VinFast hỗ trợ giải quyết. Cho mục đích này, Khách Hàng cần cung cấp cho VinFast giấy tờ hoặc tài liệu hợp pháp có xác nhận của cơ sở y tế chứng minh cho lý do mà Khách Hàng đưa ra;

d. Khách Hàng được đơn phương chấm dứt Hợp Đồng bất kỳ thời điểm nào sau khi Khách Hàng thông báo cho VinFast biết trước tối thiểu bảy (7) ngày làm việc trước ngày dự kiến chấm dứt Hợp Đồng. Trong trường hợp này, Khách Hàng được tiếp tục sử dụng Gói phần mềm VF eStore đến hết thời hạn đã thanh toán phí.

ĐIỀU 09: LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Hợp Đồng được điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Khi xảy ra bất kỳ tranh chấp nào Các Bên trước hết giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trong trường hợp không thể thương lượng, hòa giải, một trong hai Bên có thể đưa tranh chấp ra tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 10: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp Đồng có hiệu lực kể từ khi Tài Khoản VinFast của Khách Hàng ghi nhận thông báo giao dịch thành công sau khi Khách Hàng hoàn tất thanh toán.

Hợp Đồng tự động chấm dứt hiệu lực bằng thông báo gửi cho Khách Hàng về thời điểm kết thúc Hợp Đồng bằng sms hoặc thư điện tử (email) hoặc phương tiện thông tin liên lạc khác mà Khách

Hàng đã đăng ký tối thiểu bảy (07) ngày làm việc trước ngày Hợp Đồng chấm dứt khi xảy ra một trong những trường hợp chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Điều 8 Hợp Đồng này.

Trường hợp Khách Hàng tiếp tục sử dụng Dịch Vụ, Các Bên sẽ thỏa thuận gia hạn Hợp Đồng.

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Hợp Đồng bị cơ quan có thẩm quyền tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật thì các nội dung khác còn lại của Hợp Đồng vẫn giữ nguyên hiệu lực và giá trị pháp lý.

Khách hàng	**Đại diện VinFast**

PHỤ LỤC

Về Gói phần mềm VF eStore và Phương Thức Cung Cấp Dịch Vụ

Phụ lục về Gói phần mềm VF eStore và Phương Thức Cung Cấp Dịch Vụ này ("Phụ lục") là một bộ phận cấu thành và không tách rời của Hợp Đồng cung cấp gói dịch vụ phần mềm thông minh (VF eStore) Khách Hàng giao kết với VinFast ("**Hợp Đồng**"), và được cung cấp để Khách Hàng xem xét, nghiên cứu, phục vụ trước khi giao kết Hợp Đồng.

A. LOẠI GÓI DỊCH VỤ

Gói phần mềm dịch vụ phần mềm thông minh (VF eStore) ("**Gói phần mềm VF eStore**" hoặc "**Gói**"): Tùy thuộc Gói phần mềm VF eStore mà Khách Hàng đăng ký sử dụng, Khách Hàng sẽ được cung cấp các dịch vụ phần mềm thông minh (VF eStore) ("**Dịch Vụ**" hay "**Dịch Vụ VF eStore**") được mô tả chi tiết và niêm yết công khai tại Website Vinfast (tại địa chỉ VinFast - Website chính thức tại Việt Nam) hoặc mục "VF eStore" trên Ứng dụng VinFast, bao gồm cả các ứng dụng, tính năng thông minh phục vụ nhu cầu giải trí, tiện ích di chuyển, điều khiển, kiểm soát thông tin, trạng thái trên xe VinFast.

Dòng xe áp dụng: VF 6/7/8/9 đang chạy EE 1.0

Phạm vi sử dụng: Chỉ trên lãnh thổ Việt Nam.

Thời hạn sử dụng Dịch Vụ VF eStore:

a. "1 tháng" tương ứng với 30 ngày sử dụng.
b. "1 năm" tương ứng với 365 ngày sử dụng.
c. "5 năm" tương ứng với 1825 ngày sử dụng.
d. "10 năm" tương ứng với 3650 ngày sử dụng.
e. "Trọn đời" tương ứng với trọn đời theo xe.

Khách Hàng không thể sử dụng đồng thời nhiều Gói phần mềm VF eStore tại một thời điểm. Khi Khách Hàng thay đổi Gói, Gói cũ sẽ bị vô hiệu hóa.

B. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ VF ESTORE

Khách Hàng có thể xem Dịch Vụ VF eStore trên các nền tảng và thiết bị sau:

a. Thông qua website: https://shop.vinfastauto.com/vn_vi/vinfast-connect.html
b. Thông qua ứng dụng VinFast, hệ điều hành Android/iOS.
c. Hoặc website mobile của trang web https://shop.vinfastauto.com/vn_vi/vinfast-connect.html tùy chỉnh dành riêng cho điện thoại có kết nối internet. Thiết bị đầu cuối là thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng, có khả năng kết nối internet, sử dụng hệ điều hành Android hoặc iOS (VinFast không hỗ trợ thiết bị đã Root hoặc Jailbreak - được hiểu là các thiết bị đã được gỡ bỏ các giới hạn mà nhà sản xuất thiết lập cho thiết bị, nhằm giúp người dùng can thiệp sâu vào hệ thống, phá vỡ giới hạn mà nhà sản xuất đặt ra trên thiết bị di động),

có khả năng tải về và cài đặt Ứng Dụng VinFast. Các thiết bị đầu cuối đã Root hoặc Jailbreak sẽ không thể truy cập và xem các nội dung được bảo vệ bởi hệ thống kiểm soát bản quyền nội dung số (Digital Rights Management – DRM) do VinFast áp dụng.

d. Thiết bị đầu cuối là máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng có khả năng kết nối internet và có trình duyệt internet để truy cập vào website https://shop.vinfastauto.com/vn_vi/vinfast-connect.html.

CÁCH THỨC TRUY CẬP WEBSITE VÀ CÀI ĐẶT DỊCH VỤ VF ESTORE TRÊN XE

a. **Truy Cập Website**: Khách Hàng sử dụng thiết bị có kết nối internet tìm kiếm trang website **https://VinFast.vn** thông qua trình duyệt web.

b. **Cài Đặt Ứng Dụng VinFast**: Khách Hàng có thể tải Ứng Dụng VinFast trực tiếp trên Google Play hoặc Apple App hoặc Samsung App hoặc LG Content Store và cài đặt ứng dụng trên các thiết bị đầu cuối.

Tải VinFast cho Android Tải VinFast cho iOS

C. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VINFAST

Khách Hàng sử dụng thư điện tử (email) để đăng ký tài khoản như sau:

a. **Bước 1**: Khách Hàng truy cập vào trang Website VinFast (tại địa chỉ: VinFast - Website chính thức tại Việt Nam hoặc Ứng Dụng VinFast thông qua kết nối internet.

b. **Bước 2**: Tại màn hình giao diện Trang chủ của Website VinFast (tại địa chỉ: VinFast - Website chính thức tại Việt Nam) hoặc Ứng Dụng VinFast, Khách Hàng chọn "Tài khoản", chọn "Đăng ký tài khoản".

c. **Bước 3**: Khách Hàng điền đầy đủ các thông tin bao gồm tên, thư điện tử (email), mật khẩu, và đồng ý với chính sách của VinFast rồi ấn "Đăng ký". Khách Hàng kiểm tra thư điện tử (email) và tiến hành kích hoạt tài khoản như hướng dẫn trong thư điện tử (email) từ VinFast.

D. CÁCH THỨC MUA GÓI DỊCH VỤ VF ESTORE

Khách Hàng có thể mua Gói phần mềm VF eStore thông qua:

a. Ứng dụng VinFast

- Khách Hàng truy cập vào Ứng dụng VinFast.
- Khách Hàng chọn tab VF eStore trong mục Mua Sắm.
- Khách Hàng chọn Gói theo nhu cầu.
- Khách Hàng Xác nhận Hợp Đồng giao kết với VinFast với thông tin được cung cấp.
- Hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang thanh toán.
- Khách Hàng tiến hành thanh toán giao dịch.

b. **Trên xe**

Điều kiện để Khách Hàng có thể mua gói Dịch vụ VF eStore trên xe: Khách Hàng cần cập nhật phần mềm trên xe mới nhất có cài đặt Ứng dụng VF eStore.

Trong trường hợp Khách Hàng chưa cập nhật phần mềm, vui lòng mang xe ra xưởng dịch vụ để được cập nhật.

Đối với Khách Hàng đã cập nhật phần mềm mới nhất trên xe có cài đặt Ứng dụng VF eStore:

- Khách Hàng truy cập vào Ứng dụng VF eStore trên màn hình ứng dụng của xe.
- Khách Hàng chọn Gói theo nhu cầu.
- Khách Hàng quét mã QR trên thiết bị di động. Khách Hàng vào đường link trên mã QR để tiến hành chọn Gói và thanh toán.

E. CÁCH THỨC KÍCH HOẠT GÓI DỊCH VỤ VF ESTORE

Sau khi Khách Hàng mua Gói thành công, VinFast sẽ gửi thông báo kích hoạt gói trên xe thông qua thư điện tử (email) và tin nhắn trên Ứng dụng VinFast.

Gói sẽ được cập nhật, xe cần được khởi động, kết nối internet để được cập nhật Gói phần mềm VF eStore.